



訴願決定書

案 號： 1121091234

要 旨： 因違反空氣污染防制法事件提起訴願

發文日期： 民國 112 年 12 月 14 日

發文字號： 新北府訴決字第 1122082066 號

相關法條： 訴願法 第 1、18、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1121091234 號

訴願人 郭○仁

原處分機關 新北市政府環境保護局

上列訴願人因違反空氣污染防制法事件，不服原處分機關民國 112 年 9 月 11 日新北環稽字第 1121790666 號函併附同日新北環稽字第 00-000-000010 號裁處書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願法第 1 條第 1 項規定：「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願。但法律另有規定者，從其規定。」、**第 18 條**：「自然人、法人、非法人之團體或其他受行政處分之相對人及利害關係人得提起訴願。」、第 77 條第 3 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：三、訴願人不符合**第 18 條**之規定者。」。準此，提起訴願之主體須為受行政處分之相對人或利害關係人，所謂「利害關係人」，係指法律上有利害關係者而言，不包含事實上、經濟上或情感上之利害關係在內（臺北高等行政法院民國（下同）105 年度訴字第 1301 號判決意旨參照）。換言之，須因法律上利益受到侵害之人，始能以利害關係第三人資格就他人之行政處分提起訴願，若僅有事實上利害關係，而不具備法律上利害關係，自不得任意主張他人行政處分違法侵害其權益而提起訴願，又訴願人非受行政處分之相對人，亦非利害關係人提起訴願者，訴願事件應為**不受理**之決定，為前開訴願法第 77 條第 3 款所明定。
- 二、經查本件訴願人不服原處分機關 112 年 9 月 11 日新北環稽字第 1121790666 號函併附同日新北環稽字第 00-000-000010 號裁處書（下稱系爭裁處書），提起本件訴願。惟查系爭裁處書受處分人為「展○鋼鐵股份有限公司（下稱展○公司）」而非訴願人，此有系爭裁處書影本附卷可稽，然訴願人與展○公司究屬不同權利義務主體，尚難據此認系爭裁處書對訴願人之權利或法律上利益造成損害，且訴願人亦未敘明其提起本件訴願有何法律上利害關係，故其非屬訴願法**第 18 條**規定之利害關係人。是訴願人提起本件訴願，核與訴願法**第 18 條**之規定未合，本件訴願自不應受理。
- 三、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 3 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲

委員 陳明燦

委員 陳立夫
委員 張文郁
委員 蔡進良
委員 黃源銘
委員 劉宗德
委員 景玉鳳
委員 王藹芸
委員 劉定基
委員 李永裕
委員 林泳玲
委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 112 年 12 月 14 日